

الوحدة 2

التعمير والتشخيص التقني للعقارات

وكالة الوسيط 777 - مكناس، المغرب
المدة: 2 يومان (14 ساعة)

أنظمة التعمير والتهيئة العمرانية، رخص البناء والتجزئة، وإجراءات التشخيص التقني الضرورية لكل عملية بيع عقاري.
دراسة

محتويات الوحدة

الجزء 1: أنظمة التعمير والتخطيط العمراني

الجزء 2: رخص البناء والتجزئة والتغيير في الاستعمال

الجزء 3: الشهادات والمستندات الإدارية للعقار

الجزء 4: التشخيص التقني الإلزامي

الجزء 5: قراءة مخططات البناء والتدقيق التقني

اختبار تقييمي وملخص

الجزء 1: أنظمة التعمير والتخطيط العمراني

والتخطيطية التي تحدد ما يمكن بناؤه وأين وكيف. يجب على الوكيل العقاري الإلمام بهذه الأدوات لتوجيه عملائه بشكل صحيح. يخضع البناء والتهيئة في المغرب لمجموعة من الأدوات القانونية

1.1 الوثائق الاستراتيجية للتعمير

القرارات التي يصدرها	النطاق	الاختصار	الوثيقة
التوجهات الاستراتيجية الكبرى	إقليمي أو جهوي	SDAU	المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
أصناف الأراضي ومعاملات البناء	بلدي أو إقليمي	PA	تصميم التنطيق
ارتفاعات المباني ومساحاتها	محلي / حي	PAC	مخطط التهيئة الجماعية
بناء المنشآت الفلاحية	ريفي	PDAR	تصميم النهوض بالمناطق القروية

صندوق أدوات التخطيط

مناطق تصميم التنطيق - رموز وتعريفات
(منطقة حضرية: قابلة للتعمير فورا (بنية تحتية موجودة - U
منطقة حضرية مستقبلية: تحتاج مشروع تهيئة لفتحها - AU
منطقة فلاحية: ممنوع البناء إلا الاستثمار الفلاحي - A
منطقة طبيعية: محمية بيئيا - ممنوع البناء - N
منطقة طبيعية خطيرة: مناطق فيضانات أو انزلاقات - ND
مناطق قابلة للتعمير بشروط ومراحل - 1AU/2AU

1.3 معاملات البناء الأساسية

المعامل	التعريف	مثال تطبيقي
COS (معامل شغل الأرض)	نسبة المساحة المبنية إلى مساحة الأرض	$\text{COS } 0.6 = 600^2 \text{ م}^2$ لكل 1000 م ² مبنية
CES (معامل تغطية الأرض)	نسبة مسقط البناء إلى مساحة الأرض	من الأرض مغطاة 30% = $\text{CES } 0.3$
Hauteur (الارتفاع)	الحد الأقصى لعلو المبنى	أرضي + 3 طوابق = R+3
Recul (الإرجاع)	المسافة الإلزامية عن حدود الأرض	4م من الشارع / 2م من الجار

الجزء 2: رخص البناء والتجزئة والتغيير في الاستعمال

2.1 أنواع الرخص والتصاريح العمرانية

نوع الرخصة	الحالة التي تطلب فيها	الجهة المصدرة	المدة
رخصة البناء	أي بناء جديد أو توسعة أو إعادة بناء	الجماعة المحلية	60 إلى 90 يوما
رخصة التجزئة	تقسيم أرض إلى قطع للبيع	رئاسة الجماعة	3 إلى 6 أشهر
رخصة التغيير في الاستعمال	تحويل استعمال (سكني - تجاري)	الجماعة المحلية	30 إلى 60 يوما
رخصة الهدم	هدم كلي أو جزئي للبناء	الجماعة المحلية	30 يوما
التصريح بالأشغال	أشغال بسيطة (سياج، تعديل داخلي)	الجماعة المحلية	15 يوما

محتوى ملف طلب رخصة البناء

- ▢ طلب مكتوب موقع من صاحب المشروع
- ▢ سند الملكية أو عقد الكراء للأرض
- ▢ مخطط الموقع - Plan de situation
- ▢ مخطط مساحي للأرض من مهندس مساح
- ▢ مخطط التصميم المعماري (الواجهات + المسقط + القطاعات)
- ▢ مخطط السبكات (الصرف الصحي + الماء + الكهرباء)
- ▢ دراسة السلامة الزلزالية إذا اقتضى الأمر
- ▢ شهادة الطابو أو رسم عقاري للأرض
- ▢ نسخة من بطاقة الهوية الوطنية
- ▢ تصريح الملكية الخاصة بالجيران المجاورين

2.3 مراحل رخصة التجزئة (الخاصة بالمطورين)

- ▢ المرحلة 1: إيداع الملف في الجماعة المحلية
- ▢ المرحلة 2: التعليق في لائحة إعلانية (شهر)
- ▢ المرحلة 3: لجنة التحكيم الإقليمية (المصالح الخارجية)
- ▢ المرحلة 4: صدور قرار الموافقة أو الرفض
- ▢ المرحلة 5: تنجيز أشغال البنية التحتية قبل البيع
- ▢ المرحلة 6: شهادة التسوية قبل تسليم قطع الأراضي

الجزء 3: الشهادات والمستندات الإدارية للعقار

قبل تقديم أي عقار للبيع، يلتزم الوكيل العقاري بالتحقق من مجموعة من الشهادات الإدارية التي تثبت قانونية ومطابقة العقار.

3.1 قائمة الشهادات الإلزامية

صلاحية الوثيقة	الجهة المصدرة	المحتوى	الشهادة / الوثيقة
3 أشهر	المحافظة العقارية	تثبت هوية المالك والوضعية القانونية للعقار	شهادة الملكية
دائمة	الجماعة المحلية	تثبت مطابقة البناء للرخصة والمخطط	شهادة التسوية
3 أشهر	المحافظة العقارية	لا توجد قروض أو رهون على العقار	شهادة عدم الإرهاب
دائمة	مهندس معمار معتمد	تثبت احترام معايير البناء	شهادة المطابقة للمقاييس
3 أشهر	المحافظة العقارية	عدم وجود شفعة أو حق الاسترداد	شهادة انعدام الحواجز

□ شهادة التسوية إلزامية لكل بيع عقار مبني - غيابها يعني بيع عقار غير قانوني

المعلومات الضرورية في الرسم العقاري (شهادة الملكية)
رقم الرسم العقاري: المعرف الفريد للعقار
اسم المالك الحالي: التطابق مع البائع
وصف العقار: الموقع، المساحة، الحدود
التحملات المقيدة: رهون، عقود كراء قديمة، حقوق ارتفاق
الامتيازات: أولوية ديون معينة على ثمن البيع
تاريخ آخر تحيين: يجب أن يكون حديثا
ملاحظة: أي قيد بالأحمر = تحمل يستوجب التوضيح

الجزء 4: التشخيص التقني الإلزامي

المغرب جملة من التشخيصات التقنية التي يحضرها المالك على نفقته. يجب أن يسلمها للمشتري قبل التوقيع على عقد البيع النهائي. يتضمن ملف البيع العقاري في

4.1 التشخيصات التقنية المطلوبة

المختص المعتمد	صلاحية التقرير	الهدف	التشخيص
كهربائي معتمد	3 سنوات	فحص التمديدات الكهربائية	تشخيص السلامة الكهربائية
تقني غاز معتمد	3 سنوات	سلامة تمديدات الغاز	تشخيص الغاز الطبيعي
مختبر معتمد	دائم	كشف مواد البناء الخطيرة	تشخيص الأسبستوس (الأميانت)
مختبر معتمد	دائم	في المباني قبل 1949 م	تشخيص الرصاص
شركة معتمدة	سنة واحدة	حشرات خشبية (الأرضة)	تشخيص الطفيليات
مكتب دراسات	دائم	فيضانات / زلازل / انهيارات	تشخيص الأخطار الطبيعية
مهندس طاقة	10 سنوات	مؤشر استهلاك الطاقة (A إلى G)	الأداء الطاقي (DPE)

صنف استهلاك الطاقة (DPE) كمنشآت

سلم الأداء الطاقي - من A إلى G
الفئة A: أقل من 50 kWh/م²/سنة □ ممتاز - توفير طاقي عال
الفئة B: 51 إلى 90 kWh/م²/سنة □ جيد جدا
الفئة C: 91 إلى 150 kWh/م²/سنة □ جيد (معياري البناء الجديد)
الفئة D: 151 إلى 230 kWh/م²/سنة □ متوسط
الفئة E: 231 إلى 330 kWh/م²/سنة □ منخفض - يستلزم تحسينا
الفئة F: 331 إلى 450 kWh/م²/سنة □ ضعيف - ترميم عاجل
الفئة G: أكثر من 450 kWh/م²/سنة □ سيء - يشبط عن الشراء

ملاحظة: الفئة D-E-F-G تقلل من قيمة العقار وتعرض بيعه

4.3 ماذا تفعل إذا كشف التشخيص عن مشاكل؟

- مشاكل كهربائية بسيطة: تعديل الثمن أو اشتراط الإصلاح قبل البيع
- وجود الأرضة: علاج كيميائي معتمد + ضمان سنة + خصم من الثمن
- أداء طاقي F أو G: تقديم تقدير تكلفة الترميم للمشتري
- خطر طبيعي: الإفصاح الكامل + تأمين خاص قبل إتمام البيع
- وجود أسبستوس: إجراءات إزالة متخصصة + إشعار السلطات

الجزء 5: قراءة مخططات البناء والتدقيق التقني

العقاري الكفاء قادر على قراءة المخططات المعمارية الأساسية وفهم مصطلحاتها لتوضيح مزايا العقار لعملائه بدقة وتجنب الأخطاء. الوكيل

5.1 مصطلحات المخططات المعمارية

المصطلح الفرنسي	المعنى بالعربية	الاستعمال
Plan de masse	مخطط الموقع العام	يظهر العقار بالنسبة للمحيط
Plan de niveau / Etage	مسقط أفقي للطابق	توزيع الغرف والمساحات
Façade	الواجهة الخارجية	منظر العقار من الخارج
Coupe	قطاع عمودي	يظهر الارتفاعات الداخلية
SHAB (Surface Habitable)	المساحة السكنية الصافية	المساحة القابلة للسكن فعليا
SHB (Surface Hors Bilan)	المساحة الكلية المبنية	تشمل الجدران والمرافق
Emprise au sol	مسقط المبنى على الأرض	مساحة الأرض $\times$ CES

حساب المساحة - ما يحسب وما لا يحسب

تحسب في SHAB (المساحة السكنية):

+ الغرف، الصالون، المطبخ، الحمامات (ارتفاع < 1.80م)

+ الشرفة المغلقة (مع حساب جزئي)

لا تحسب في SHAB:

- الجدران الداخلية والخارجية

- الدرج المشترك، المدخل المشترك

- الشرفة المفتوحة (تحسب بنسبة 50%)

- الكراج، المخزن، السطح

□ دائما اطلب SHAB من البائع وليس المساحة الإجمالية

اختبار تقييمي - الوحدة 2

1. ما هو رمز المنطقة الفلاحية في تصميم التنطيق؟

أ) U ب) AU ج) A د) N
الإجابة: ج) A - المنطقة الفلاحية

2. ما هي صلاحية تقرير الأداء الطاقوي (DPE)؟

أ) سنة واحدة ب) 3 سنوات ج) 5 سنوات د) 10 سنوات
الإجابة: د) 10 سنوات

3. ما هي الوثيقة التي تثبت مطابقة البناء لرخصة البناء؟

أ) شهادة الملكية ب) شهادة التسوية ج) رسم عقاري د) تصريح الأشغال
الإجابة: ب) شهادة التسوية

4. أرض مساحتها 500م² بمعامل $COS=0.8$ - ما المساحة المبنية المسموح بها؟

أ) 400م² ب) 500م² ج) 600م² د) 800م²
الإجابة: أ) 400م² (0.8×500)

ملخص الوحدة 2 - النقاط الجوهرية

ما يجب حفظه من هذه الوحدة

- الأدوات التخطيطية: PAC PA SDAU (من الجهوي إلى المحلي)
- مناطق PA: U (حضري) - AU (مستقبلي) - A (فلاحي) - N (طبيعي)
- المعاملات: COS (كثافة) + CES (تغطية) + الارتفاع + الإرجاع
- رخصة البناء: 10 وثائق - 60 إلى 90 يوما للحصول عليها
- شهادة التسوية = إلزامية لكل بيع مبنى مخصص للسكن
- سيء (- صالحة 10 سنوات) G ممتاز (إلى) A من DPE
- التشخيصات الإلزامية: كهرباء + غاز + أسبستوس + أرضة + أخطار
- المساحة السكنية الصافية دون الجدران والمرافق: SHAB